

1012786-61.2022.8.26.0625

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Antonio Carlos Lombardi De Souza Pinto

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que após ter sido vítima do crime de roubo, em 11/08/2019, oportunidade em que teve seu automóvel subtraído, registro de sinistro nº 1298793, o pagamento foi recusado pela seguradora ré sob o argumento de divergências nas informações prestadas quando da contratação, sendo encerrado o processo de indenização e cancelada apólice de forma arbitrária e injustificada. Pugna pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Cível

Rua José Licurgo Indiani, s/nº, Taubaté - SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1012786-61.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012786-61.2022.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Adelson Sandoval Martins Correa

Requerido:

Caixa Seguradora S/A

Juiz de Direito: Dr. Antonio Carlos Lombardi De Souza Pinto

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ADELSON SANDOVAL MARTINS CORREA em face de CAIXA SEGURADORA S.A, alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com a ré, apólice nº 2631/620/1298793, cujo objeto era o veículo Hyundai IX35 GLS 2.0 2WD, placa QKF4950. Afirma que após ter sido vítima do crime de roubo, em 11/08/2019, oportunidade em que teve seu automóvel subtraído, registro de sinistro nº 1298793, o pagamento foi recusado pela seguradora ré sob o argumento de divergências nas informações prestadas quando da contratação, sendo encerrado o processo de indenização e cancelada apólice de forma arbitrária e injustificada. Pugna pela procedência da ação e condenação da requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R\$ 85.670,00, e por danos morais, no importe de R\$ 10.000,00.

A inicial veio acompanhada de documentos de fls.8/29.

A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos e ofertou contestação (fls. 35/44), que veio acompanhada de documentos (fls. 45/173), arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, defende a nulidade do contrato firmado entre as partes, visto que o veículo ali indicado é inexistente por se tratar de automóvel, cujo licenciamento pertence a outro veículo com as

mesmas características e número de chassi em nome de outro proprietário.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo prescinde de dilação probatória, uma vez que os documentos que instruem a inicial, as razões e o pedido nela expostos permitem de plano o enquadramento jurídico, que tem por resultado a improcedência liminar do pedido em razão da prescrição.

Isso porque, o prazo para propositura da ação do segurado contra a seguradora é de um ano, na dicção do art.206, §1º, II, alínea "b", CC e, conforme antecipado na decisão de fls.30, ainda que se considere a suspensão dos prazos prescricionais por força do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, a prescrição já havia sido alcançada quando da propositura da presente ação.

Registro, ainda, que seu termo inicial se dá com o inequívoco conhecimento da negativa de pagamento pela seguradora que, no caso, foi em 01/10/2019 (fls. 28/29), tendo sido informada a nulidade do contrato, uma vez que o bem segurado seria objeto irregular/ilícito por se tratar de chassi de veículo inexistente e seu licenciamento pertencente a outro automóvel com as mesmas características e número de chassi em nome de outro proprietário.

Dessa forma, considerando a inequívoca ciência da negativa de pagamento em 01/10/2019 e a publicação da Lei nº 14.010/2020 em 12/06/2020, que suspendeu os prazos prescricionais até 31/10/2020, ocorreu a prescrição da pretensão autoral em 18/02/2021, tendo sido a presente ação ajuizada somente após o decurso 1 ano e 6 meses de sua consumação (18/08/2022).

Nesse sentido, o Eg. TJSP entende que:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. Ação de cobrança. Seguro para riscos de engenharia das obras de construção de empreendimento imobiliário. Prescrição. Prazo anual (art. 206, §1º, II CC). Prazo prescricional que é contado da ciência pelo segurado do fato gerador da pretensão que, no caso, correspondente à recusa de pagamento da indenização manifestada pela seguradora. Precedentes. Recurso desprovido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2184333-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022).

"SEGURO DE VIDA. Ação indenizatória. Cobertura para invalidez total ou parcial por acidente. Prescrição. Ocorrência. Prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil. Fluência a partir da data em que a segurada teve ciência inequívoca do diagnóstico, em junho de 2011, data, ademais, que foi aposentada por invalidez. Aplicação do disposto na Súmula 278 do E. STJ. Inexistência de pedido administrativo para suspender a fluência do prazo. Demanda ajuizada somente em março de 2019. Prescrição consumada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001277-77.2019.8.26.0322; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2022; Data de Registro: 18/07/2022).

"SEGURO. Ação de cobrança. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição. Apelação do autor. Prescrição. Prazo anual. Súmula 101 do C. STJ. Prazo que tem início a partir da ocorrência de qualquer fato que possa advir responsabilidade civil do segurado, conforme cláusula 9.1 do contrato firmado. Assim, a pretensão do autor teve início quando da citação na ação de responsabilidade ajuizada em seu desfavor. Comunicação do sinistro que competia ao demandante e não a terceiros. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1011107-05.2020.8.26.0008; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial formulado na presente ação, resolvendo o mérito da presente ação com fundamento no art. 487, II, CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos

do art. 85, §2º, CPC.

Transitada em julgada a presente decisão, arquivem-se os autos com a respectiva baixa.

Por fim, providencie a serventia, se necessário, a vinculação e a queima da taxa judiciária ao presente processo, certificando-se e anotando-se, razão pela qual não há de se falar em levantamento destas pela parte autora.

Cumpra-se e intime-se.

P.I.C.

Taubaté, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA